

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1473/2536

นางกา พัวพวง

โจทก์

นายน้อย ก้อนดี

จำเลย

นายน้อย ก้อนดี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248, มาตรา 249

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีมีคำสั่งไม่รับรองให้ฎีกา ดังนั้นเมื่อคดีนี้จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในข้อเท็จจริงจึงไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า คดีนี้จำเลยยื่นฎีกาทั้งข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายในประเด็นว่า ใครเป็นผู้มีสิทธิครอบครองตามกฎหมายในที่ดินพิพาท ซึ่งจากพยานหลักฐานที่ จำเลยนำเสนอมาเชื่อว่าจำเลยเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท จำเลยจึง ได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานของกฎหมาย การที่โจทก์ ไม่ได้ ฟ้องคดีภายใน 1 ปี ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ แม้คดีนี้ จะเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท และเป็นฎีกาในข้อเท็จจริงก็ตาม แต่โจทก์ฟ้องขอให้ปลดเปลื้อง ทุกข์ อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาส่งได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสอง อันเป็นข้อยกเว้นตามกฎหมายที่ให้คู่ความยื่นฎีกาได้ โปรดมี คำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า โจทก์เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครอง (ส.ค.1) เลขที่ 341 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโศก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมสิ่งปลูกสร้างให้จำเลยและบริวารของจำเลยงดเว้นกระทำการอันเป็นการรบกวน สิทธิครอบครองของโจทก์เสีย กับให้จำเลยเพิกถอนคำคัดค้านการขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ของโจทก์ต่อสำนักงานที่ดินอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ หากเพิกเฉยให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 80)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 86)

คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า โจทก์เป็นผู้ครอบครองที่ดินของนางมี พัวพวง รวมทั้งที่พิพาทมาโดยตลอด จำเลยไม่เคยแย่งการครอบครองจากโจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิครอบครอง จำเลยฎีกาโต้แย้งว่า จำเลยเป็นฝ่ายครอบครองที่พิพาทด้วยความสงบเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ จำเลยจึงมีสิทธิครอบครองเป็นฎีกาโต้เถียงข้อเท็จจริง และคดีมีข้อพิพาทว่าโจทก์หรือจำเลยเป็นเจ้าของผู้มีสิทธิครอบครองที่พิพาทเป็นคดีมีทุนทรัพย์ ไม่ใช่คดีฟ้องขอให้ปลดปล่อยทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาสินทรัพย์ได้ เมื่อคดีมีทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกสำหรับข้อที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่ฟ้องเอาคืนการครอบครองภายในกำหนด 1 ปี คดีโจทก์จึงขาดอายุความนั้น เมื่อฟังว่าจำเลยไม่เคยแย่งการครอบครองจากโจทก์ ข้อฎีกาตั้ง

กล่าวจึงเป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระคดี ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้ว ให้ยก
คำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า โจทก์เป็นผู้ครอบครองที่ดินของนางมี พัวพวง รวมทั้ง
ที่พิพาทมาโดยตลอด จำเลยไม่เคยแย่งการครอบครองจากโจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิ
ครอบครอง จำเลยฎีกาโต้แย้งว่า จำเลยเป็นฝ่ายครอบครองที่พิพาทด้วยความสงบ
เปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ จำเลยจึงมีสิทธิครอบครองเป็นฎีกาโต้เถียงข้อเท็จ
จริง และคดีมีข้อพิพาทว่าโจทก์หรือจำเลยเป็นเจ้าของผู้มีสิทธิครอบครองที่พิพาท
เป็นคดีมีทุนทรัพย์ ไม่ใช่คดีฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงิน
ได้ เมื่อคดีมีทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามฎีกาในข้อ
เท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรกสำหรับ
ข้อที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่ฟ้องเอาคืนการครอบครองภายในกำหนด 1 ปี คดีโจทก์
จึงขาดอายุความนั้น เมื่อฟังว่าจำเลยไม่เคยแย่งการครอบครองจากโจทก์ ข้อฎีกาตั้ง
กล่าวจึงเป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระคดี ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้ว ให้ยก
คำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(อุระ หวังอ้อมกลาง-เริงธรรม ลัดพลี-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ